

[8] 압류재산 매각대행업무 처리기한 미준수

- 「압류재산매각대행업무처리요령(2015년, 국세청)」 제8조(공매대행의 착수) 제1항에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다고 되어 있고
 - 「압류재산매각업무요강」 제89조(매각대행업무의 처리기한) 제1항 제1호에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 채납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일로부터 3월 이내에 공매공고를 하는 등 지체없이 매각절차에 착수하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 광주전남지역본부에서 세무서 등 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 압류재산의 공매공고 실시 현황을 점검한 결과
 - 채납자 ○○○○ 소유 압류재산은 2017. 9. 19. 공매대행의뢰 접수일로부터 감사 착수일 현재까지 공매공고를 실시하지 않고 있는 등
 - [표 9]와 같이 총 12건의 압류재산에 대하여 공매대행의뢰 접수일로부터 길게는 362일, 짧게는 137일이 지나도록 공매공고를 실시하지 않고 있는 것으로 확인됨

[표 9] 매각대행업무 처리기한 미준수 현황

(단위 : 일)

일련 번호	위임 관서	관리번호	공매대행의뢰 접수일(A)	체납자	감사 착수일 (B)	경과 일수 (B-A)
----------	----------	------	------------------	-----	---------------	-------------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 세무서 등 위임관서로부터 압류재산 공매 대행의뢰를 받아 매각 실익이 있는 경우에는 신속히 공매공고를 하여 매각대행업무 처리기한을 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)